

共通問題 H25-28

(配点: 3)

月 日

月 日

次のⅠないしⅢの【見解】は、公訴時効の根拠に関してのものである。【見解】に関する後記アからオまでの【記述】のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。

【見 解】

- Ⅰ. 時間の経過により犯罪行為の可罰性が消滅するので、訴追の対象としない。
- Ⅱ. 時間の経過により証拠が散逸し、公正な審理を行うことができなくなるので、訴追の対象としない。
- Ⅲ. 時間の経過により長期間訴追されなかったという被告人の法的地位の安定を図る必要があるので、訴追の対象としない。

【記 述】

- ア. Ⅰの見解に対しては、刑の軽重により、公訴時効が異なることを説明できないとの批判がある。
- イ. Ⅰの見解に対しては、公訴時効完成後に公訴が提起された場合の判決が免訴という形式裁判であることを説明できないとの批判がある。
- ウ. Ⅱの見解に対しては、犯人が国外にいる場合に公訴時効がその進行を停止することを説明できないとの批判がある。
- エ. Ⅱの見解に対しては、法改正により、公訴時効の期間が延長された場合、特別の定めを置かない限り、既に行われた犯罪行為に対し、新法を適用することができないとの批判がある。
- オ. Ⅲの見解に対しては、被告人の法的地位の安定は、正当な利益ないし権利といえるものではなく、公訴時効制度があることによる反射的利益にすぎないとの批判がある。

1. ア ウ 2. ア エ 3. イ ウ 4. イ オ 5. エ オ

No138 共通H25-28	公訴時効の根拠の見解 正解 2	正答率 85%
-------------------	--------------------	------------

本問の見解ⅠないしⅢについて、その根拠と批判をまとめると以下ようになる。

- 見解Ⅰ： (根拠) 時間の経過により犯罪行為の被害感情が薄れ、犯罪の社会的影響が弱くなることから、可罰性が消滅する（実体法説）。
(批判) 刑罰権が消滅するのであれば、無罪とすべきであり、公訴時効後に公訴が提起された場合の判決が免訴という形式裁判であることと整合しない。
- 見解Ⅱ： (根拠) 時間の経過により証拠等が散逸し、適正な裁判の実現が困難になる（訴訟法説）。
(批判) 犯罪の軽重によって時効期間の長さに差異を設けていることを説明できない。
- 見解Ⅲ： (根拠) 公訴時効とは、犯人が一定期間訴追されないという事実状態を尊重して、国家の訴追権行使を制約し、個人を保護する制度である（新訴訟法説）。
(批判) 被告人の法的地位は保護されるべき権利でなく、国家の訴追権が制限されることによる反射的利益にすぎない。

ア 誤っている

Ⅰの見解は、時間の経過により犯罪行為の可罰性が消滅すると考えるものである。これは、時間の経過により犯罪行為に対する社会の応報・必罰感情が沈静し、刑の威嚇力や特別予防力が微弱になるため刑罰権が消滅することを根拠とする。そして、重い犯罪であれば、その応報・必罰感情の沈静に、より時間を要するといえることから、この見解によれば、250条が、犯罪行為の軽重に応じて時効期間に差を設けていることを説明できる。よって、刑の軽重により、公訴時効が異なることを説明できないとの記述は、Ⅰの見解に対する批判とはならない。したがって、本記述は誤っている。

イ 正しい

Ⅰの見解は、時間の経過により犯罪行為の可罰性、すなわち刑罰権が消滅すると考えるものである。この見解のように刑罰権が消滅すると考えるのであれば、免訴ではなく無罪を言い渡すべきことになる。そこで、この見解に対しては、公訴時効完成后に公訴が提起された場合の判決が免訴という形式裁判であること（337条4号）を説明できないとの批判がなされている。したがって、本記述は正しい。

ウ 正しい

Ⅱの見解は、時間の経過により証拠が散逸することから、刑事訴追が困難となると考えるものである。そして、犯人が国内にいる場合と国外にいる場合とで、時間の経過により証拠が散逸する事実の違いは生じないと考えられる。そこで、この見解に対しては、犯人が国外にいる場合に公訴時効がその進行を停止することを説明できないとの批判がなされている。したがって、本記述は正しい。

エ 誤っている

公訴時効を実体法上の刑罰権消滅事由と捉えれば（Ⅰの見解）、公訴時効の期間が延長された場合、特別の定めを置かない限り、刑法6条に準じて、軽いほうである改正前の時効期間に従うと解することとなる。これに対し、公訴時効の制度を、手続法の制度であるとするれば（Ⅱの見解）、時効期間が長期に変更された場合、裁判時の法に従えばよいこととなり、特別の定めを置かなくても、期間を延長した改正後の新法を適用することができる。よって、本記述の批判はⅠの見解に対する批判であり、Ⅱの見解を採れば、特別の定めなくして新法を適用できるのであるから、本記述はⅡの見解に対する批判とはならない。したがって、本記述は誤っている。

オ 正しい

Ⅲの見解は、犯人が一定の期間訴追されていないという事実状態を尊重し、被告人の法的地位の安定を図るべきであると考ええるものである。これは、被告人の法的地位の安定が犯人必罰の要請に優越することを根拠に訴追権が制約されるとするものである（新訴訟法説）。しかし、この見解に対しては、訴追権が制約される根拠を犯人の側から説明すべきではなく、国家権力の抑制という観点、すなわち、一定期間訴追されていないという事実状態を前提に、国家が訴追権を発動しないという制度であると説明すべきであるとの批判がなされる。この批判の説明によれば、被告人の地位の安定は、国家が訴追権を発動しないことによる反射的利益にすぎないことになる。よって、本記述は、Ⅲの見解に対する批判となる。したがって、本記述は正しい。

以上により、誤っている記述はアとエであり、したがって、正解は肢2となる。

